

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán
Mã thủ tục	1.009520
Số quyết định	1082/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Chứng khoán
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đại hội đồng cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán cuối cùng thông qua việc hợp nhất, sáp nhập, công ty đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, công ty đầu tư chứng khoán hoàn thiện hồ sơ và gửi đến UBCKNN.

Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN ra quyết định chấp thuận hợp nhất, sáp nhập; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: công ty đầu tư chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. Trường hợp việc hợp nhất, sáp nhập có kết hợp với chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng, công ty đầu tư chứng khoán phải tuân thủ các quy định về chào bán có liên quan.

Bước 6: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp nhất, sáp nhập, công ty đầu tư chứng khoán phải báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập kèm theo xác nhận của ngân hàng giám sát về tổng tài sản, tổng nợ, giá trị tài sản ròng tại ngày hợp nhất, sáp nhập, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt (nếu có);

Bước 7: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập tại bước 6, UBCKNN cấp lại, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán hình thành sau hợp nhất, sáp nhập; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
7) Danh sách cổ đông, nhân sự của công ty sau hợp nhất, sáp nhập theo Mẫu số 105 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;	Mẫu số 105.docx	1 bản chính
3) Phương án hợp nhất, sáp nhập theo Mẫu số 95 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;	Mẫu số 95.docx	1 bản chính
9) Danh sách các chủ nợ yêu cầu hoàn trả khoản vay và giá trị phải thanh toán cho chủ nợ; danh sách cổ đông yêu cầu mua lại cổ phiếu, số lượng cổ phiếu phải mua lại và giá trị phải thanh toán;		1 bản chính
1) Giấy đề nghị theo Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày	Mẫu số 94.docx	1 bản chính

31/12/2020 của Chính phủ;		
10) Văn bản của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận hủy niêm yết, hủy đăng ký, lưu ký cổ phiếu của công ty bị hợp nhất, bị sáp nhập (nếu có);		1 bản chính
4) Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo Mẫu số 96 Phụ lụcban hành kèm theo Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;	Mẫu số 96.docx	1 bản chính
11) Bản gốc của các giấy phép thành lập và hoạt động của các công ty đầu tư chứng khoán bị hợp nhất, bị sáp nhập;		1 bản chính
8) Báo cáo đánh giá của các ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký về nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu, tỷ lệ thanh toán tiền (nếu có) và các nội dung khác có liên quan;		1 bản chính
2) Biên bản, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông các công ty liên quan thông qua phương án hợp nhất, sáp nhập và hợp đồng hợp nhất, sáp nhập;		1 bản chính
6) Điều lệ công ty hợp nhất, sáp nhậptheo Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính;	315Phụ lục II.docx	1 bản chính
5) Hợp đồng lưu ký, giám sát của công ty sau hợp nhất, sáp nhập;		1 bản chính
12) Các tài liệu khác chứng minh công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập đáp ứng điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán.; Thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính này được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công bố thông tin.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	30 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	+ Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đầy đủ, hợp lệ. + Bước 7: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đầy đủ, hợp lệ. + Bước 7: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đầy đủ, hợp lệ. + Bước 7: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập.
Qua bưu điện	30 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	+ Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đầy đủ, hợp lệ. + Bước 7: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đầy đủ, hợp lệ. + Bước 7: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đầy đủ, hợp lệ.

			+ Bước 7: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập.
Trực tiếp	30 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	+ Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đầy đủ, hợp lệ. + Bước 7: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đầy đủ, hợp lệ. + Bước 7: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đầy đủ, hợp lệ. + Bước 7: 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả hợp nhất, sáp nhập.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân	64/2025/TT-BTC
Nghị định 155/2020/NĐ-CP	155/2020/NĐ-CP
Luật 54/2019/QH14	54/2019/QH14
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán	25/2022/TT-BTC

Thông tư 98/2020/TT-BTC	98/2020/TT-BTC
Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- 1) Có phương án, hợp đồng hợp nhất, sáp nhập được Đại hội đồng cổ đông các công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập thông qua.
- 2) Công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

+ Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

Mã: KQ.G12.001213

Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán hình thành sau hợp nhất, sáp nhập

Mã: KQ.G12.000120

Quyết định chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán

Mã: KQ.G12.000137

TỪ KHÓA

MÔ TẢ